

1501854-13.2020.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE DE PAULA FRANCISCO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

Em cumprimento à r. Decisão proferida, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 222.290/SP (fls. 343/346), passo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501854-13.2020.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501854-13.2020.8.26.0047 - 2020/000904

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE DE PAULA FRANCISCO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

Em cumprimento à r. Decisão proferida, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 222.290/SP (fls. 343/346), passo a proferir nova dosimetria de pena.

2.1. O acusado é primário, inobstante possuir passagem pela Vara da Infância local por envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecente (cf. Certidão de fl. 29 e 111).

Logo, a pena é fixada no mínimo legal.

Não há agravantes e eventuais atenuantes não podem diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Ato contínuo, a pena é aumentada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, já que se trata de tráfico nas imediações de quadra esportiva - sede social, recreativa e esportiva.

Por fim, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a reprimenda em 1/6, em grau mínimo, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido (67 porções de maconha), ressaltando-se, ainda, que o acusado, aos 19 (dezenove) anos de idade, já era conhecido dos meios policiais por suposto envolvimento com o tráfico de entorpecente, bem como possuía passagens pela Vara da Infância e Juventude local.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório e condeno CARLOS HENRIQUE DE PAULA FRANCISCO DA SILVA, como incurso no art. 33, caput, e §4º, c.c. art. 40, III da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido na legislação especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Comunique-se, com urgência, à Execução Criminal competente.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA